

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-복무-08호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ◆◆◆◆단 △△△△△반

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

부장 KKK은 19XX. X. XX. 공개경쟁채용 XX기로 입사하여, 20XX년 X월 X일부터 20XX년 X월 XX일 까지 ◆◆◆◆팀(직제개편 : ◆◆◆◆단) 차장으로 근무하였고, 20XX년 X월 XX일 단장으로 보직을 부여받아 20XX년 X월 XX일 까지 단장으로 근무(2급 승진, 20XX.X.X.) 하였으며, 20XX년 X월 XX일 부로 ◆◆◆◆단 △△△△△반 소속인 자로서,

부장 KKK은 △△△△△단 내 같은 부서에 근무했던 직원 A(이하 “신고인”)에 대한 직장내 괴롭힘 행위자로 신고 내용 중 조사위원회 심의결과에서 일부 행위가 직장내 괴롭힘으로 인정된 사실이 있다.

조사위원회 심의결과에서 괴롭힘으로 인정된 일부 행위는 20XX년 10월 30일 사무실에서 부서원들에게 다 모여 보라고 한 뒤 “이건 A(신고인)가 작성한 거고, 이거는 B가 작성 한 건데 이게 더 낫지 않냐.”라며 다른 부서원들이 있는 사무실 내에서 △△△ 사전행사 관련 보고서에 대하여 부서원 간 비교·평가하는 발언을 통해 신고인을 비방하였기에 직장내 괴롭힘으로 인정되었으며,

20XX년 4월경 사무실에서 신고인과 부서 직원 C를 불러 주간업무 보고와 관련하여 “주무차장 새끼가 역할을 제대로 못하면 과장들이 똑바로 해야 되지 않겠냐.” 라고 큰소리로 질타하며 두 직원 앞에서 당일 재택근무 중인 다른 직원들을 상대로 폭언과 욕설을 하였고, 20XX년 5월경 사무실에서 신고인 및 부서원에게 소리를 지르며 질책하는 등 업무 적정범위를 넘어서 근무환경을 악화시킨 것으로 직장내 괴롭힘 행위로 인정되었고, 품위유지의무를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항에서 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에 의거 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

가. 공개적인 장소에서 부서원 간 비교·평가 행위

20XX년 10월 30일 부장 KKK는 △△△△△단 사무실 내에서 신고인이 작성한 △△△ D-365 사전행사 관련 보고서를 검토하는 과정에서 부서원들에게 다 모여 보라고 한 뒤 “이건 A(신고인)가 작성한 거고, 이거는 B가 작성한 건데 이게 더 낫지 않냐?” 라며 다른 부서원들이 있는 공개적인 장소에서 부서원 간 비교·평가하는 발언을 통해 신고인을 비방하여 신고인은 모욕감과 창피함을 느꼈고, 조사위원회 심의결과 위 행위는 우리 공사에서 금지하고 있는 직장내 괴롭힘으로 인정되었으며, 공사 직원으로서 품위유지 의무를 위반하였다.

나. 지속적인 폭언과 욕설, 소리 지르는 행위

20XX년 4월 29일 부장 KKK는 △△△△△단 사무실 내에서 신고인과 부서

직원 C를 부장자리로 불러 주간업무 보고와 관련하여 옆 팀까지 들리도록 “주무차장 새끼가 역할을 제대로 못하면 과장들이 똑바로 해야 되는 거 아니냐.”라고 큰소리로 질타하였고, 두 직원 앞에서 당일 재택근무 중인 다른 직원들을 상대로 “주무차장이라는 새끼가 말이야, □□ X같네. 담당자라는 새끼는 어디 간 거야.”라고 폭언과 욕설을 하는 등 부적절한 발언을 하였다.

또한 20XX년 5월 17일 12시 50분 경(점심시간) 부장 KKK은 부서원들에게 카톡으로 1시 정각에 회의시작 이라고 통보 후, 신고인이 2분 지각한 것에 대해 질타하고 일방적으로 소리를 지르며 한명씩 이름을 부르면서 대답해보라고 지시하는 등 공개적인 사무실에서 지속적인 폭언과 욕설, 소리 지르는 행위를 하여 신고인 및 부서원들에게 위화감을 조성하는 등 업무 적정범위를 넘어서 근무환경을 악화시키는 괴롭힘 행위로 인정되었고, 공사 직원으로서 품위유지의무를 위반하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

가. 피감사인의 주장

1) 위반행위 ‘가’항에 대하여 부장 KKK은 당시 차장이었기 때문에 신고인에게 업무지시를 할 수 있는 위치가 아니며 당시 부서 부장(HHH)이 지시하였을 것으로 생각되나 정확히 모르겠다고 진술하였으며, 신고인과 업무 분장 상 다른 라인이라서, 업무를 지시하거나 신고인이 작성한 보고서를 본 적이 없다고 신고인과 상반된 진술을 하고 있다. 부장 KKK의 주장에 따르면, 당시 3~4명의 부서원(직원 및 주임급)에게 보고서를 다 써보라고 하였고, 부서원들이 잘 쓴 보고서를 함께 골랐으며 비교행위는 없었고, 각자가 작성한 문서의 특성과 잘 한 점을 설명하며 직원 B가 작성한 내용 중 부장 KKK이 생각하지 못한 부분에 대해서는 좋은 것 같다고 이야기를 한 적은 있다고 진술하였다.

2) 위반행위 ‘나’항에 대하여 부장 KKK은 두 과장(신고인 및 직원 C)을 얹혀 놓고 주간 회의 자료를 아무도 신경쓰고 있지 않아서 차장이 역할을 제대로 못 하면 과장들이 똑바로 해야 되지 않겠냐고 공개적으로 이야기를 한 적은 있으나 욕설은 한 적이 없고 끝나고 나서 두 과장에게 사과를 하였으며, 코로나로 재택 근무중인 직원들을 지적 하긴 했으나 비방이나 욕설은 사용하지 않았다고 주장 하고 있다.

또한 부장 KKK은 20XX년 5월 17일 부서원들에게 업무 외 시간(12시 50분, 점심시간) 카카오톡으로 13시 정각에 회의시작 이라고 통보를 하며 회의를 소집하였고, 부서원들이 주간회의를 할 때마다 제시간에 모인 적이 없어서 큰소리로 질타 한 사실이 있음을 인정하였다. 회의 소집 목적은 신고인과 부서원이 다투는 문제를 해결하기 위함이고, 사전에 고지하지 않고 긴급하게 소집한 이유는 부서 내 직원이 업무상 애로사항을 호소하여 문제를 해결해주려는 취지였으나 그 전부터 부서원들이 회의 시 늦게 참석하는 문제가 지속되었고, 부서 내 직원 간에 특정 직원을 왕따 시키는 부분에 대해 감정이 상하여 질타를 하였다고 진술하였다.

부장 KKK은 △△△2022 개최업무를 총괄하며 부서원들과 원만하게 지내려고 최선을 다하였고, 부장 취임 이후 직위 호칭을 생략하는 등 수평적 관계로 업무를 추진하고자 다각적으로 노력하였음에도 불미스러운 일이 생겨 가슴 아프게 생각한다 고 진술 하였다.

나. 판단

위 위반행위 ‘가’항에 대하여 부장 KKK은 당시 차장 직급이고 신고인과 업무 라인이 달라 신고인에게 업무를 지시하거나 신고인이 작성한 보고서를 본 적이 없으며 부서원 간 비교·평가를 한 사실도 없다고 주장하나, 신고인은 해당보고서가 WGC 관련 부사장님 지시사항으로 부서 특성상 명확하게 업무라인이 구분되어 있지 않았으며 부장 KKK과 달리 본인이 해당업무의 담당자가 된 경위 등을 구체

적으로 진술한 점, 보고서 비교·평가 발언에 대하여 직접 들은 적이 있다는 참고인들의 구체적인 진술이 신고인의 진술과 일치하는 점, 사건 당일 부장 KKK의 비교·평가 발언 직후 신고인의 기분이 좋지 않아 보였다는 참고인들의 진술 등을 종합적으로 고려하여 판단하였을 때 신고인의 진술이 더 신빙성 있다고 보여진다.

위반행위 ‘나’항에 대하여 부장 KKK은 소리를 지르며 훈계를 하였기에 부서원들에게 사과를 한 사실은 있지만 폭언과 욕설을 한 적은 없다고 주장하고 있으나, 당시 해당 발언을 직접 들은 적이 있는 신고인과 참고인들이 폭언과 욕설의 내용을 구체적으로 기억하고 있으며 그 진술이 일치하는 점, 욕설을 종종 들은 바 있다는 참고인의 진술 등을 고려하면 부장 KKK의 이와 같은 부적절한 발언이 있었던 것으로 보여진다.

따라서 부장 KKK의 행위는 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항, 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지) 등 관련법령 및 사규를 위반하였다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019년 2월 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019년 1월 15일 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’개념을 법률에 규정하였고, 2019년 7월 16일 부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라

직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며, 우리 공사도 2019년 7월 16일부터 취업규칙에서 위임된 직장내 괴롭힘 예방 및 직장내 괴롭힘 고충사건의 처리에 필요한 사항을 정할 목적으로 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 부장 KKK은 ①공개적인 장소에서 부서원 간 보고서 비교·평가 발언으로 부하직원에게 창피함과 모욕감을 주어 직장내 괴롭힘으로 인정된 점 ②상사로서 지속적인 폭언과 욕설, 소리를 지르는 행위로 다른 근로자들의 업무 분위기를 저해하고 근무환경을 악화시켜 직장내 괴롭힘으로 인정된 점 ③상사로서 언행을 조심하고 사려 깊게 행동하며 부하직원의 모범이 되고, 하급직원을 잘 관리하고 조직을 원활하게 운영해야 할 책임이 있는 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 직장내 괴롭힘 행위로 품위유지의무를 위반한 ◆◆◆◆단 △△△△△반 부장 KKK(yyyyyyyy)에게 인사규정 제 48조의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(견책)